

(붙임)

대형비상장주식회사의 '지배주주등 소유주식 현황' 제출 관련 유의사항 안내

1 개요

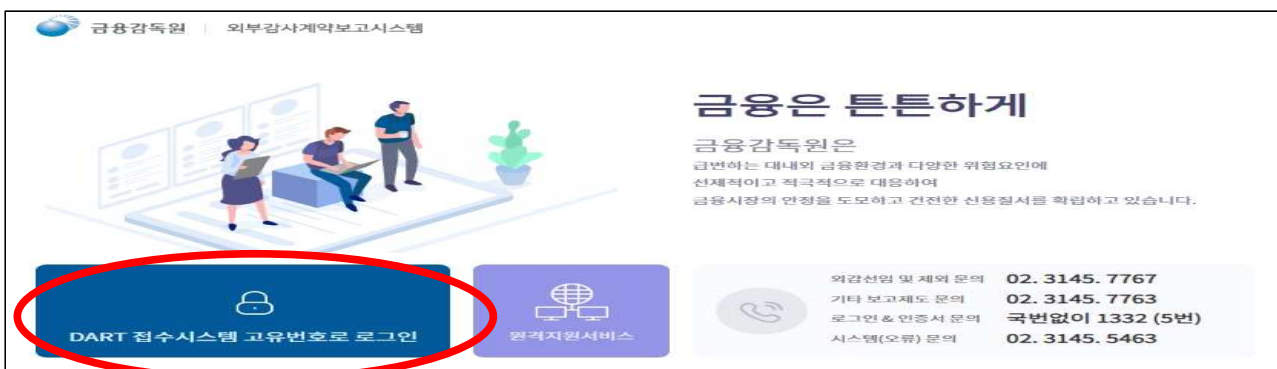
- **(제출대상)** 직전 사업연도말* ①자산 5천억원 이상 또는 ②사업보고서 제출대상이거나 공정거래법상 공시대상기업집단 소속으로서 자산 1천억원 이상 모든 비상장주식회사(소유경영 분리여부 무관) (외감법 §23④)
* (예) 12월말 결산법인으로 '25.4월 보고시 직전사업연도말은 '24.12월말을 의미
- **(제출방법)** 정기총회 종료 후 14일 이내에 금융감독원 외부감사 계약보고시스템(<http://eacrs.fss.or.kr>)에 매년 전자제출(하단 “제출방법” 참고)
- **(제출서류)** 외감법 시행령 제27조제6항에 따라 ①공문, ②지배주주등의 소유주식현황 및 대표이사 변동현황, ③주식등변동상황명세서 및 ④법인등기부등본을 제출

⇒ 제출의무 미준수시, 증선위는 회사에 임원의 해임 또는 면직권고 및 증권의 발행제한 등 필요한 조치를 할 수 있음(외감법 §29①)

2 제출방법 및 유의사항

- ① **(시스템 접속)** 금융감독원 외부감사계약보고시스템(<http://eacrs.fss.or.kr>)에 접속하여 회사의 '고유번호+비밀번호' 또는 '공동인증서'로 로그인

< 외부감사계약보고시스템 화면 >



- ② (회사개항 입력) [회사·제출서류]-[지배주주 등의 소유주식 현황]을 선택하고 보고시점의 1. 회사개항을 입력(1-1번~1-8-2번)

<회사개항 입력 화면>

금융감독원 | 외부감사계약보고시스템

원격지원서비스 [->]

기본정보 **회사·제출서류** 감사인·제출서류 수시보고 접수 접수현황 공문 및 첨부서류 샘플 다운로드

감사인 선임보고서
의감대상 재의신청
감사전 재무제표 제출
감사전 연결 재무제표 제출
감사인 지정(재지정) 신청
지배주주 등의 소유주식 현황 등 제출
지정 기초자료 신고서 (상장법인)
지정 기초자료 신고서 (대형비상장법인)
감사계약 해지보고 (의견거점) 재무제표 제출
열린창구(Q&A, 코넥스상장법인 산업전문성 신청 등)

지배주주 등의 소유주식 현황 등 제출

1. 회사개항

1-1 회사명	운영서비스	1-2 회사 고유번호	00000000
1-1-1 회사명 변경 여부	선택	1-1-2 변경 전 회사명	
1-3 법인등록번호	1111112222224	1-4 사업자등록번호(본점)	1168214464
1-5 대표자명		1-6 전화번호	010-0000-0000
1-7 주소(무편번호)			
1-8 당기 사업연도	제 2 기 202501 ~ 202512 12 개월		
1-8-1 당기 사업연도 결산기 변경 여부	선택		
1-8-2 결산기 변경 내용 (1-8-1에서 '예'인 경우)			

보고제도 문의 02. 3145. 7761
시스템 문의 02. 3145. 5463

- (1) (1-1-1) 직전 전 사업연도(2기전) 이후 회사명이 변경되었을 경우 해당

※ (예) 사업연도가 '25.1.1.~'25.12.31.인 회사의 경우 직전 전 사업연도초인 '23.1.1. 이후 발생한 회사명 변경이 있을 경우 해당

- (2) (1-5) 보고시점 현재 대표이사를 기재

- (3) (1-8) 직전 사업연도말 후 개시된 사업연도 기재

※ (예) 사업연도 종료일이 '24.12.31.이고 12개월 단위 결산법인인 경우 '25.1.1.~'25.12.31.를 기재

3 (소유주식현황 입력) 2. 지배주주 등의 소유주식 현황을 작성

<소유주식현황 입력 화면>

- (1) (2-1) 지배주주*에 직전 사업연도말 현재 회사 지배주주의 지배주주명, 주식수 및 지분율**을 기재

* 「법인세법 시행령」 제43조제7항의 규정에 의한 “지배주주등”을 의미

** 이하 기재(2-1번, 2-2번, 4-2번)하는 지분율 계산 시 의결권이 없는 주식은 제외

※ (예) 직전 사업연도가 '24.1.1.~'24.12.31.인 회사의 경우 '24.12.31.기준 지배주주 현황을 기재

- (2) (2-2) 특수관계인에 지배주주와 특수관계에 있는 주주의 주주명, 지배주주와의 관계, 주식수 및 지분율을 기재

* 「법인세법 시행령」 제43조제8항의 규정에 의한 “특수관계에 있는 주주”를 의미

- 특수관계에 있는 주주가 다수인 경우 추가 버튼을 이용하여 행을 삽입한 후 기재

4 (대표이사 변동현황) 3. 직전 전 사업연도 이후 대표이사 변동 현황을 작성

<대표이사 변동현황 입력 화면>

- 직전 전 사업연도(2기전) 이후 대표이사 변동현황이 있는 경우 퇴임한 해당 대표이사명, 취임일* 및 퇴임일을 기재

* 중임 등의 경우 최초 취임일을 기재

※ (예) 사업연도가 '25.1.1.~'25.12.31.인 회사의 경우 직전 전 사업연도초인 '23.1.1. 이후 발생한 대표이사 변동현황을 모두 기재

- 해당 기간내에 대표이사 변동 여부와 상관없이, 현재 대표이사의 취임일 등 관련사항을 반드시 기재
- 변동 건이 다수인 경우 추가 버튼을 이용하여 기재가능

5 (소유경영미분리 여부) 4. 소유경영 미분리 대형비상장법인 해당여부를 직전 사업연도말 기준으로 작성

<소유경영미분리 여부 입력 화면>

4. 소유경영 미분리 대형 비상장법인 해당 여부

공문 및 첨부서류 샘플 다운로드

4-1 직전 사업연도말 자산총액

123 원

4-1-1 사업보고서제출대상 비상장회사에 해당 여부

아니요

4-1-2 공시대상기업집단소속 비상장회사에 해당 여부

아니요

4-1-3 그 외 대형 비상장주식회사에 해당 여부

예

4-2 지배주주 및 그 특수관계인의 지분율 합계

12 %

4-3-1 지배주주의 특수관계자 해당여부

아니요

4-3 회사 대표이사

4-3-2 해당 회사에 대한 소유주식수

1 주

4-4 소유경영미분리 해당 여부

아니요

4-5 신고서 제출 공문 첨부

파일 선택

4-6 주식등변동상황명세서

파일 선택

4-7 법안등기부등본

파일 선택

4-8 기타 추가 제출 내역

파일 선택

제출자료에 대한 책임은 귀사에 있습니다.

동의

접수결과 SMS 수신 핸드폰 번호

010 - -

수신

미수신

제출

임시저장

(1) (4-1) 직전 사업연도말* 자산총액 기재

* (예) 직전 사업연도가 '24.1.1.~'24.12.31.인 회사의 경우 '24.12.31.기준 개별(별도)자산총액을 기재

(2) (4-1-1) 주식회사 중 주권상장법인이 아닌 사업보고서제출대상 법인으로서는 직전 사업연도말 자산총액 1천억원 이상인 경우 해당

(3) (4-1-2) 주식회사 중 주권상장법인이 아닌 공시대상기업집단소속 회사로서 직전 사업연도말 자산총액 1천억원 이상인 경우 해당

(4) (4-1-3) 주식회사 중 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도말 자산총액 5천억원 이상인 경우 해당

(5) (4-2) 지배주주 및 그 특수관계인의 지분을 합계 기재

- 2. 지배주주 등의 소유주식 현황에서 기재한 지배주주 및 그 특수관계인의 각 지분율을 합산하여 기재

(6) (4-3) 직전 사업연도말 기준 회사 대표이사 기재

- (4-3-1) 회사의 지배주주와 대표이사가 특수관계에 있는지 여부 선택
- (4-3-2) 대표이사 본인이 보유한 회사의 주식수를 기재

(7) (4-4) 소유경영미분리 해당(①,②,③ 모두 만족)여부 기재

- ①대표이사가 당해 회사주식을 1주라도 보유한 상태에서 ②지배주주 본인이거나 특수관계에 있으며 ③지배주주 및 특수관계자의 지분율 합계가 50% 이상인 경우 “소유경영 미분리”에 해당

※ 소유경영미분리 해당 시 사업연도가 시작된 후 9개월째 되는 달의 초일부터 2주 이내에 감사인 지정기초자료 신고서를 제출해야 하며, 지정대상 선정일(예 : '25.9.1.) 이전 동 상태가 해소된 경우에도 제출해야 함

소유·경영 미분리 판단 관련 유의사항

- ① **(지배주주가 개인)** 지배주주가 60% 지분을 소유하고 있으나 회사의 사내이사(대표이사 아님)로 재직 중이면 (대표이사는 주식 미소유)
 - ➡ 소유·경영 미분리에 **해당하지 않음**
- ② **(지배주주가 법인 ①)** 지배주주가 100% 지분을 소유하고 있고 전문경영인이 대표이사로 재직 중이면
 - ➡ 대표이사가 회사의 주주가 아니므로 소유·경영 미분리에 **해당하지 않음**
- ③ **(지배주주가 법인 ②)** 지배주주가 55% 지분을 소유하고 있고 대표이사가 1주 이상 보유하면
 - ➡ 지배주주(법인)와 회사가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 기업집단*에 해당하여, 대표이사는 지배주주의 특수관계자이므로 소유·경영 미분리에 **해당함**
 - * 공정거래위원회에서 지정하는 '대규모 기업집단'과 다름을 유의
- ④ **(감사계약체결보고서 작성내용과 상호 검증)** 회사와 감사인의 소유·경영 미분리 여부에 대한 기재가 다른 경우 다수 발생
 - ➡ 감사인의 「감사계약체결보고서」 기재내용*과의 일치여부 확인 철저
 - * 지배주주 및 특수관계자의 지분율, 대표이사의 지배주주와의 특수관계 해당여부

(8) 공문 및 제출서류 첨부

- (4-5) [공문 및 첨부서류 샘플 다운로드] 탭을 이용하여 신고서 제출 공문 양식[5.(감사인지정 관련 자료)지배주주 등의 소유주식 현황 등] 이용 가능
- (4-6) 주식등변동상황명세서는 「법인세법 시행규칙」 제82조 제1항제52호의 주식등변동상황명세서 사본*을 첨부
 - * 지분변동 등이 없어 법인세 신고시 제출하지 않은 경우에도 작성하여 첨부
- (4-7) 말소사항 포함된 법인등기부등본 전부사항증명서를 제출

- (9) 제출책임을 확인 후 “동의”를 클릭하고, SMS 수신여부를 체크한 뒤 “제출” 버튼을 눌러 접수

- ⑥ **(접수현황 조회)** [접수현황]에서 회사가 작성한 내용 및 첨부파일이 제대로 제출되었는지 확인

<접수현황 조회 화면>

금융감독원 | 외부감사계약보고시스템

원격지원서비스 [→]

기본정보 회사·제출서류 감사인·제출서류 수시보고 접수 **접수현황** 공문 및 첨부서류 샘플 다운로드

(신) 제출현황 [2019.12.16. 이후]

(구) 제출현황 [2019.12.15. 이전]

지정현황조회(회사)

지정현황조회(감사인)

(신) 제출현황

보고구분 선택 접수일자 2024.03.24 ~ 2025.03.24 조회 초기화

처리상태 선택

총 72 건

접수번호	보고구분	첨부파일	접수일시	처리상태	비고	처리일자	확인증
20240412000071	지배주주 등의 소유주식 현황 등 제출		2024.04.11 15:39:05	접수완료			
20240408000001	감사인 선임보고서		2024.04.08 09:16:43	처리완료		2024.06.27	조회

1 2 3 4 5 6 7 8

3 문의사항

- [금융감독원 홈페이지(<http://www.fss.or.kr>) - 업무자료 - 회계 - 외부감사인 선임 - 외부감사FAQ]의 ‘지배주주 등 소유주식 현황 제출 관련 유의사항 안내’ 우선 참조 요망

※ 유선확인 연락처

1. 제도(제출대상, 기한 및 서류 등) 관련 : 금융감독원 회계감독국 ☎ 02-3145-7761, 7975
2. 제출 시 전산시스템 오류 관련 : 금융감독원 정보화전략국 ☎ 02-3145-5463

(문의 전화가 많아 전화 연결이 어려우므로, 반드시 안내사항을 숙지하고 진행하시기 바랍니다.)